

الفصل الأول: ضوابط منح الائتمان

القسم الأول: ضوابط عامة لمنح الائتمان

أولاً: تمهيد^(١)

تواجه البنوك عند منح القروض مشكلة تقدير المخاطر المختلفة التي تحيط بها، ولا شك أن آثار تلك المخاطر لا تمتد إلى عدم تحقيق البنك للعائد المتوقع من القروض فقط، بل قد تمتد إلى خسارة القروض ذاته وبالتالي ودائع العملاء.

وتتعدد مخاطر القروض وأسبابها، فمنها ما هو متعلق بالمقترض ذاته ومخاطر النشاط الذي يمارسه والمخاطر المتصلة بالظروف العامة، والمخاطر الناشئة عن أخطاء البنك، والمخاطر الناجمة عن فعل الغير.

وتبذل البنوك جهودها بهدف الحد من هذه المخاطر، وذلك عن طريق دعم أنظمة العمل لديها والتي تستهدف سلامة الدراسات الائتمانية ومتابعة الائتمان الممنوح، واقتسام المخاطر مع الغير، والحصول على الضمانات الكافية والتأمين عليها.

وتحقيقاً لذلك، فإنه يتعين على البنوك الالتزام بالأحكام الواردة بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ وأية تعديلات لاحقة له فضلاً عن قرارات وتعليمات البنك المركزي المصري السارية في هذا الشأن.

ثانياً: قواعد عامة

١. ضرورة مراعاة تحديث نظم العمل المعمول بها لدى البنوك أولاً بأول وفقاً للمتغيرات المحيطة بالعملية الائتمانية^(٢).

٢. الالتزام بالقواعد والأعراف المصرفية المستقرة في مجال منح الائتمان، وخاصة^(٣) مراعاة أن ترتبط قرارات منح القروض والتسهيلات الائتمانية بأغراض محددة، وأن يتم متابعة الاستخدام في حدود هذه الأغراض.

ويترك للبنك تخير الأسلوب الذي يحيط به عملائه بمضمون نص المادة ٢٢٦ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ من عقوبة في حالة استخدام أي نوع من أنواع التمويل أو القروض والتسهيلات الائتمانية في غير الأغراض أو المجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية.

^١ كتاب قطاع الرقابة والإشراف الصادر بتاريخ ١٧ سبتمبر ١٩٨٧ (قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ ٣١ أغسطس ١٩٨٧).

^٢ كتاب السيد محافظ البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ ١٦ نوفمبر ١٩٩٩.

^٣ كتاب قطاع الرقابة والإشراف الصادر بتاريخ ٢٨ يونية ١٩٨٧ (قراري مجلس إدارة البنك المركزي المصري الصادرين بتاريخ ٢١ نوفمبر ١٩٨٥، ٥ يونية ١٩٨٦).

٣. يتعين على البنوك الالتزام بعدم منح أي تسهيلات ائتمانية للعملاء لتمويل الأغراض التالية^٤:

- تمويل سداد قيمة رأس مال شركة تحت التأسيس أو زيادة رأس المال الخاصة بالشركة.
- تمويل توزيعات الأرباح النقدية وأسهم الإثابة.

٤. عدم تقديم أية تسهيلات ائتمانية للعميل بالنقد الأجنبي أو توفير تمويل لأي نشاط بالنقد الأجنبي ما لم يتم التأكد تماماً من توافر مصادر سداد لدى العميل بالنقد الأجنبي مع تعهده باستخدامها في السداد^(٥)، ^(*)، ويراعى في هذا الشأن ما يلي:

- أن يقدم العميل إقراراً للبنك ينص فيه على تنازله عن موارده بالنقد الأجنبي للبنك الممول^(٥).
- ألا يكون الهدف من منح القروض والتسهيلات الائتمانية بالنقد الأجنبي مجرد إفادة العملاء من فروق أسعار العائد بينها وبين تلك التي تمنح بالعملة المحلية^(*) أو أن يكون منح القروض / التسهيلات الائتمانية لاستخدام حصيلتها في إنشاء ودائع بالعملة المحلية أو شراء أذون على الخزنة^(٦).
- ألا يكون انخفاض سعر العائد على عملة أجنبية مبرراً لمنح ائتمان بهذه العملة خروجاً على الضوابط المستقر عليها في مجال الائتمان^(٧)، ^(*).
- أهمية أن تتناسب أسعار العائد على الائتمان مع متوسط تكلفة الأموال لدى كل بنك وبما يحقق له هامشاً مناسباً^(٨).
- أن تتناسب موارد العميل بالنقد الأجنبي مع مقدار القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من البنك الدائن وغيره من بنوك وجهات أخرى دائنة بالنقد الأجنبي^(*).
- التأكد من الجدارة الائتمانية للعميل وكفاءة إدارته لنشاطه وكافة ضوابط المنح الأخرى^(*).

٥. التوقف عن منح تسهيلات ائتمانية بالعملة المحلية بضمان خطابات الضمان بعملات أجنبية وذلك سواء صدرت من بنوك محلية أو من بنوك في الخارج، ويستثنى من ذلك التسهيلات الممنوحة بالعملة المحلية للشركات الأجنبية – التي تعمل في مصر – بضمان خطابات ضمان صادرة من بنوك في الخارج^(*) حاصلة على تقييم A كحد أدنى^(٩).

^٤ كتاب السيد / نائب محافظ البنك المركزي المصري بتاريخ ٢١ يونيو ٢٠٢٦.

^٥ كتاب السيد محافظ البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠٠٣.

^٦ كتاب السيد نائب محافظ البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ ٤ مارس ٢٠٠٨.

^٧ اجتماع السيد محافظ البنك المركزي المصري مع السادة رؤساء البنوك المنعقد بتاريخ ١٩ نوفمبر ٢٠٠١.

^٨ اجتماع السيد محافظ البنك المركزي المصري مع السادة رؤساء البنوك المنعقد بتاريخ ٨ سبتمبر ١٩٩٧.

^٩ اجتماع السيد محافظ البنك المركزي المصري مع السادة رؤساء البنوك المنعقد بتاريخ ١٧ فبراير ١٩٩٨.

^٩ كتاب السيد محافظ البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ ١٨ يناير ٢٠١١.

٦. عدم تقديم تسهيلات بالعملة المحلية بضمان ودائع بالنقد الأجنبي بكافة أشكالها أو سندات بالعملة الأجنبية، وعلى البنوك في حالة مخالفة هذه التعليمات إبلاغ البنك المركزي المصري بتلك الحالات.

وبخصوص ما ورد بعاليه يجدر إيضاح ما يلي^(١٠):

(أ) يقتصر مفهوم الشركات الأجنبية المستثناة من التوقف عن منح تسهيلات ائتمانية لها بالعملة المحلية مقابل خطابات ضمان صادرة من بنوك في الخارج على فروع الشركات الأجنبية التي تعمل في مصر ولا يشمل الاستثناء الشركات المساهمة المصرية التي يساهم فيها غير المصريين مهما كانت نسبة مساهمتهم، هذا ونضيف أن هذا الاستثناء يمتد ليشمل التسهيلات بالعملة المحلية بضمان ودائع بالعملة الأجنبية على أساس أن تلك الودائع في حوزة البنك ذاته.

(ب) بالنسبة لعملاء البطاقات الائتمانية الذين تشترط الموافقة الائتمانية الخاصة بهم الاحتفاظ بودائع بالعملة الأجنبية، نشير إلى أنه في ضوء إمكان استخدام تلك البطاقات بالخارج وما ينشأ عن ذلك من مدفوعات بالعملة الأجنبية فإنه يمكن للبنك سداد تلك المدفوعات من خلال الودائع المحتفظ بها في حالة عدم قيام العميل بسدادها من موارده، ومن ثم فإن ما يحتفظ به البنك من ودائع بالعملة الأجنبية مخصص لمواجهة مسحوبات العميل بالعملة الأجنبية، هذا ويتعين على البنوك في هذه الحالة التنبيه على العملاء بأنه في حالة استخدام البطاقة لمواجهة مدفوعات بالعملة الأجنبية أن يتم سداد هذه المدفوعات بالعملة الأجنبية.

٧. مراعاة سلامة ودقة تنفيذ الموافقات الائتمانية على النحو الذي تصدر به، واستيفاء كافة الشروط التي تتضمنها الموافقات قبل البدء في التنفيذ، دون الاكتفاء بقبول تعهدات من العملاء بقيامهم باستيفاء الشروط فيما بعد^(١١).

٨. يركز تقرير منح الائتمان وفقاً لمبدأ إجمالي الحدود المصرح بها، بمعنى أن أي عميل يمتلك شركة أو أكثر وتكون هذه الشركة مدينة للبنك يجب النظر إليهما كتسهيل ائتماني واحد ويجب توافر موافقة سلطة ائتمانية يمكنها منح جميع الحدود بعد دراسة كل شركة على حده وكذلك المركز المجمع ويسرى ذات المبدأ بالنسبة للائتمان الممنوح لعملاء تتعدد مسميات أنشطتهم^(*).

٩. أهمية اختيار مسؤولي الائتمان ومندوبي الاستعلام من بين العناصر التي تتوافر فيها الخبرة والصلاحيات الأخرى للقيام بأعباء مثل هذه الوظائف التي لها طابع الحساسية وينطبق ذلك على وظائف أمناء المخازن^(*).

^{١٠} كتاب قطاع الرقابة والإشراف الصادر بتاريخ ٢٧ يوليه ٢٠٠٣.

^{١١} كتاب السيد محافظ البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ ١٦ نوفمبر ١٩٩٩.

* كتاب قطاع الرقابة والإشراف الصادر بتاريخ ١٧ سبتمبر ١٩٨٧

١٠. وضع نظام الصلاحيات الائتمانية على المستويات المختلفة، ويقع على عاتق إدارة البنك مهمة التحقق من مدى التزام أجهزته بهذه الصلاحيات(*) .

١١. ضرورة أن تركز التسهيلات الائتمانية الممنوحة في المقام الأول على دراسة عميقة للمركز المالي للعميل ونتائج أعماله وحسن سمعته ومدى حرصه على الانتظام في الوفاء بالتزاماته والغرض المطلوب من أجله وطريقة وأسلوب السداد إلى غير ذلك من اعتبارات قد تفوق أهميتها ما يقدم من ضمانات(*) .

وفي مجال دراسة المركز المالي للعميل تسعى البنوك إلى التحقق بكافة الوسائل (وأهمها ما تفصح عنه المستندات) من صحة البيانات التي تتضمنها القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها وشهادات المراكز الضريبية لمتابعة أية تطورات واتخاذ القرار اللازم في الوقت المناسب(*) .

ويراعى في هذا الصدد أن تكون القوائم المالية قد تم مراجعتها بمعرفة مراقبين للحسابات تتوفر فيهم الشروط والضوابط الواردة في كتاب قطاع الرقابة والإشراف الصادر بتاريخ ٧ مارس ٢٠٠٥ والخاص بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ يناير ٢٠٠٥ .

١٢. يجب المواءمة بين إجمالي التسهيلات المصرح بها للعميل وبين حجم موارده المالية المستثمرة في نشاطه ونوعية ذلك النشاط (*) .

وتلتزم البنوك عند النظر في طلبات العملاء للحصول على قروض لتمويل إنشاء مشروعات جديدة أو توسعة مشروعات قائمة، ألا تؤدي نسبة اقتراض منشأة العميل – من الجهات المحلية والأجنبية – إلى حقوق المساهمين في تلك المنشأة إلى الإخلال بقدرة المنشأة على خدمة القروض التي تحصل عليها(+).

١٣. يفضل في حالة المشروعات الكبيرة التي تحتاج إلى الاقتراض أن يتم ذلك عن طريق منح قرض مشترك يساهم فيه أكثر من بنك ويدار بواسطة بنك واحد يقع على عاتقه إجراء الدراسات الائتمانية اللازمة، ولا يمنع ذلك من قيام كل بنك مشارك بإجراء هذه الدراسات، على أن يتم استيفاء الضمانات طبقاً لما جاء بالموافقة الائتمانية(+).

١٤. التأكيد على العناية بدراسة الغرض المطلوب من أجله التسهيلات ومتابعة استخدام العميل لها، وهو ما يقتضى من البنك صرف التسهيل المصرح به بما يتمشى مع الأغراض المقرر تمويلها، ويتعين الابتعاد عن تمويل العمليات التي يكون الهدف منها المضاربة أو الاحتكار لبعض السلع أو الخامات الأولية أو التأثير على تداولها(*) .

* كتاب قطاع الرقابة والإشراف الصادر بتاريخ ١٧ سبتمبر ١٩٨٧
+ كتاب السيد نائب محافظ البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠٠٢ .

١٥. دراسة موقف العميل والأطراف المرتبطة به (ذات العلاقة الوثيقة به) كمجموعة واحدة، وبحيث يؤخذ في الحسبان العلاقات المتداخلة فيما بين هؤلاء العملاء، وذلك سواء عند تقرير الحدود الائتمانية للعميل أو عند تحديد درجة المخاطر الائتمانية المتعلقة به، مع مراعاة تلافى ما قد يكون هناك من إقراض لأطراف مرتبطة بمسؤولين بالبنك، وذلك بما يتناسب والغاية التي توخاها المشرع من حظر اقراض أعضاء مجالس إدارة البنوك(12).

١٦. قيام مجلس إدارة كل بنك بوضع قواعد ثابتة عن نظام وبيانات الاستعلام المصرفي عن عملاء الائتمان بالبنك وذلك بتصميم نموذج موحد يشمل كافة البيانات المطلوب توافرها عن العميل طالب الائتمان والأطراف المرتبطة به بحيث يلزم به مسئولو الاستعلام بالبنك مع عرض نموذج الاستعلام على السلطة المختصة عند منح أو تجديد أو زيادة الحدود الممنوحة للعميل مع الإقرار الذي يقدمه العميل بتوقيعه والذي يفصح فيه العميل عن الأطراف المرتبطة به(+).

١٧. يراعى استيفاء الاستعلام من مصادر موثوق فيها وكذا تنسيق التعاون بين أجهزة الاستعلامات بالبنوك(*)، مع العناية بتجديد الاستعلامات علي فترات زمنية (مرة علي الأقل كل ستة أشهر)^{١٣} تخدم عملية متابعة التسهيلات الممنوحة.

١٨. ضرورة التقيد بالحدود المصرح بها للتسهيلات الائتمانية وعدم السماح للعملاء بتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات، وذلك دون معرفة الحاجة الفعلية للمقترض ومصادر السداد، وكذلك التقيد بالنسب التسليفية للضمانات وعدم تجاوزها قبل الرجوع للسلطة الإدارية المختصة بالبنك، مع متابعة حالات التجاوز التي يسمح بها بصفة مؤقتة من السلطة المختصة بواسطة جهاز المتابعة بالمركز الرئيسي بالبنك (*).

هذا وننوه إلى ضرورة وجود آلية لدى كل بنك لتوفير تقارير تعرض على الجهة المختصة بصفة دورية بالتجاوز عن الحدود المصرح بها أو الأرصدة المكشوفة في الحسابات الدائنة(+).

١٩. يكون تجديد التسهيلات القائمة أو زيادة الحدود المصرح بها في ضوء نتائج متابعة البنك لمعاملات العميل معه وكذا مركزه المجمع قبل الجهاز المصرفي، بمعنى أن يكون إقرار أي تجديد أو زيادة للحدود المصرح بها مرتبطاً باستيفاء دراسة ائتمانية متكاملة، ومن ثم تبتعد البنوك عن أن تكون زيادة الحدود المصرح بها لمجرد تغطية تجاوزات حدثت فعلاً(*).

12 اجتماع السيد محافظ البنك المركزي المصري مع السادة رؤساء البنوك المنعقد بتاريخ ٢٢ سبتمبر ١٩٩٨.

+ كتاب السيد نائب محافظ البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠٠٢

* كتاب قطاع الرقابة والإشراف الصادر بتاريخ ١٧ سبتمبر ١٩٨٧.

١٣ طبقاً للمادة ١٩ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣.

٢٠. إيلاء عناية كافية للجوانب التنفيذية لما يصدر من موافقات ائتمانية والضمانات المطلوبة لها، ويتم ذلك في التوقيعات الملائمة بحيث يكون في مقدور البنك تدارك أية انحرافات في التنفيذ والتصدي لمخاطر أخطاء التنفيذ قبل تفاقمها(*)).

٢١. أن يكون النظر في منح تسهيلات ائتمانية أو تجديدها بناء على طلبات يستوفى بياناتها عملاء الائتمان وفقاً لنماذج يضعها كل بنك، تتضمن كافة البيانات الأساسية التي تساعد على دراسة الائتمان وتقلل من حاجة الباحث لاستيفاء البيانات والمعلومات، مع وضع بيانات إرشادية لتوضيح المستندات التي يتعين على العميل تقديمها رفق طلبه، مع التأكيد على مقدم الطلب بأهمية مراعاة الدقة في استيفاء بيانات النموذج إلى جانب طمأنته إلى سرية البيانات.

ويكون من بين المستندات التي يطالب العملاء بتقديمها، إقرار موقع من العميل عن البنوك وشركات التأجير التمويلي وشركات التمويل العقاري التي يتعامل معها وحجم تعامله مع كل منها مع إيضاح المسميات المختلفة التي يتعامل بها مع كل منها، على أن يكون معلوماً لدى العميل قبل الإقرار بهذه المعلومات أن إغفال الإقرار عن بعضها أو الإقرار ببيانات غير صحيحة يترتب عليه الحرمان من الحصول على التسهيل المطلوب (*).

٢٢. ضرورة قيام البنوك بالاطلاع على البيانات المتاحة التي تعدها الإدارة العامة لتجميع مخاطر الائتمان المصرفي المحدث كما تصدر عن البنك المركزي المصري وذلك بالنسبة للعميل والأطراف المرتبطة به، وذلك قبل التصريح لأي عميل بتسهيلات ائتمانية سواء كانت جديدة أو تجديد القائم منها أو رفع الحد المصرح به، ويعتبر البيان المذكور مستنداً إلزامياً يتعين على السلطة المانحة الاطلاع عليه قبل إقرار منح الائتمان(*)، (+).

٢٣. ضرورة قيام كل بنك بإبلاغ الإدارة العامة لتجميع مخاطر الائتمان المصرفي بالبنك المركزي المصري بالبيانات الخاصة بالعميل والأطراف المرتبطة به(+)، (١٤).

٢٤. يجب أن تتسم محفظة القروض بدرجة كبيرة من التنوع بهدف تقليل المخاطر التي قد يتعرض لها البنك نتيجة التركيز في التعامل مع عميل واحد أو قطاع معين من قطاعات النشاط الاقتصادي(*)).

٢٥. بالإضافة إلى ما تقوم به إدارات الائتمان بالبنوك من التحقق من مستندات ملكية العملاء طالبي الائتمان للضمانات المقدمة منهم قبل التصريح لهم بأية تسهيلات، فإن على البنوك مراعاة الرجوع إلى الجهات المنتجة

* كتاب قطاع الرقابة والإشراف الصادر بتاريخ ١٧ سبتمبر ١٩٨٧.

+ كتاب السيد نائب محافظ البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠٠٢.

١٤ قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠٠٥ بشأن القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان.

للسيارات مباشرة للاستعلام منها عن السيارات المقدمة من بعض العملاء للاقتراض بضمانها للتأكد مما يقدم لها من بيانات، وذلك ضماناً لعدم تعريض أموال البنوك للضياع^(١٥).

٢٦. يتعين أن يتم تعامل البنوك مع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام (هيئات القطاع العام والشركات التابعة لها سابقاً) وفقاً للقواعد المصرفية السائدة، وأن يكون منح الائتمان لهذه الشركات استناداً لما تسفر عنه الدراسات الائتمانية ومدى ملاءمتها، ونعزز في هذا الشأن أن أية ضمانات حكومية للقروض الممنوحة للشركات المشار إليها يتعين أن تكون مصحوبة بموافقة صريحة من السيد وزير المالية^(١٦).

٢٧. يتعين أن تحدد السياسة الائتمانية ونظم العمل الداخلي المعتمدة من مجلس إدارة البنك، بوضوح وبدون أي لبس، اختصاصات ومسؤوليات كل من الجهات المسؤولة عن الائتمان وتحديد غرضه سواء في مراحل المنح أو التجديد أو الزيادة، وعن استيفاء شروط المنح قبل الإذن بالصرف، وعن السماح بالصرف^(١٧).

٢٨. يتعين أن تحدد السياسة أسلوب المتابعة المستمرة لاستخدام ما يتم سحبه من القرض في الغرض الممنوح من أجله^(١٨).

ويكلف مجلس إدارة البنك بتدعيم الجهات الواردة بالبندين السابقين ووضع الأسس الواضحة لعملها على مستوى كل فرع مع وضع نظام تفصيلي لمحتوى تقارير المتابعة ودوريتها، والجهة التي تعرض عليها^(١٩).

٢٩. زيادة فاعلية دور إدارة التفتيش بالبنك في الرقابة على عمليات الائتمان^(٢٠).

٣٠. عدم السماح بمنح خطوط ائتمان قصيرة الاجل لتمويل رأسمال شركة تحت التأسيس او بغرض استكمال نسبة الـ ٢٥٪ المقررة وفقاً للقانون^(٢١).

٣١. ضرورة الالتزام التام بحصول البنوك على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل التوظيف (منح/ تجديد تسهيلات ائتمانية، عمليات التوريق،) لدى كافة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة يفيد سلامة أداء تلك الشركات والتزامها بالمعايير والقواعد لممارسة النشاط المحدد من الهيئة، وعدم وجود أي مخالفات قائمة أو أي تدابير أو جزاءات إدارية^(٢٢).

^{١٥} كتاب قطاع الرقابة والإشراف الصادر بتاريخ ٩ يناير ١٩٨٦.

^{١٦} كتاب قطاع الرقابة والإشراف الصادر بتاريخ ١٠ مارس ١٩٩١.

⁺ كتاب السيد نائب محافظ البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠٠٢.

^{١٧} كتاب قطاع الرقابة والإشراف الصادر بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٠٣.

^{١٨} كتاب السيد نائب محافظ البنك المركزي المصري بتاريخ ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥.

٣٢. عدم منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية الممنوحة لجهات منح الائتمان غير المصرفي إلا بعد ثبات تكويدهم لدى البنك المركزي والإقرار لدى شبكة معلومات كلاً من البنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتماني، وبالنسبة للمديونيات القائمة فيتم وضعها تحت التصفية حال عدم قيام تلك الجهات بتوفيق أوضاعها خلال ٣ أشهر، ويقع على عاتق البنوك إخطار تلك الجهات بمضمون ذلك^{١٩}.

ثالثاً: الضوابط المتعلقة بكل نوع من أنواع التسهيلات الائتمانية (*)

١- التسهيلات بضمان بضائع:

(أ) يقتصر الإقراض على البضائع الجديدة فقط.

(ب) تتحاشى البنوك تخزين بضائع من المواد الاستراتيجية لأغراض المضاربة من جانب العملاء على ارتفاع أسعارها.

(ج) يقتصر منح هذه التسهيلات على أنواع البضائع التي يمكن أن تخضع بطبيعتها لسيطرة البنك، أي تلك البضائع التي يسهل تمييزها أو يتوافر للأجهزة المختصة بالبنك خبرة كافية بها، وفي حالة تعذر تحقيق هذه السيطرة، فإنه يتعين عدم الاعتماد بتلك البضائع كضمان أصلي للتسهيلات.

ومن الأمور التي تطمئن البنوك بالنسبة لهذه النوعيات من البضائع، أن يتواجد مندوب من قبل البنك في مرحلة استلام البضاعة من الشركات المنتجة أو المستوردة لها لحين إيداعها بمخازن البنك، مع توافر مواصفات واضحة على عبواتها، وكذا تحديد فترة قصيرة نسبياً كحد أقصى لتخزين هذه البضائع، مع الاستعانة بمكاتب الخبرة الخارجية عند الاقتضاء.

(د) إذا ما كان التسهيل الائتماني ممنوحاً بضمان بضائع، تودع البضائع المرتهنة داخل مخازن مغلقة، مع مراعاة أن يتحقق البنك من توافر كافة الشروط اللازمة لتأمين حقوقه بالنسبة لهذه المخازن، وكذا مراعاة عدم الاعتماد – لدى منح الائتمان للعملاء – بما يسمى بالمخازن المفتوحة كضمان وبالتالي إذا لم يتوافر للبنك سيطرة فعلية على البضائع، فلا يتم الاعتماد بها كضمان للتسهيلات وإنما تعتبر التسهيلات بلا ضمان عيني، مع معاملتها بهذه الصفة فيما يتعلق بحدود اختصاصات المستويات الإدارية المختلفة التي تختص بمنح الائتمان(*) (٥).

^{١٩} كتاب السيد نائب محافظ البنك المركزي بتاريخ ٦ أبريل ٢٠٢٦.

* كتاب قطاع الرقابة والإشراف الصادر بتاريخ ١٧ سبتمبر ١٩٨٧

• كتاب السيد محافظ البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ ١٦ نوفمبر ١٩٩٩

٢- التسهيلات بضمان أوراق تجارية وكمبيالات(*):

تتحقق البنوك من جدية العمليات التي نشأت عنها هذه الأوراق، ومن وجود مقابل للوفاء ويتم الاستعلام بكل دقة عن المدينين فيها كضمان للاطمئنان إلى سلامة مراكزهم المالية وسمعتهم ومقدرتهم على السداد، مع مراعاة الاحتفاظ بنسبة هامش.

ويراعى الالتزام بما يلي للحد من المخاطر الائتمانية التي قد تنشأ نتيجة منح تسهيلات بضمان هذه النوعية من الأوراق(١)(٢):

(أ) عدم قبول شيكات ضماناً للائتمان الممنوح للعملاء، نظراً لأن الشيك هو أداة وفاء وليس ضمان، وأن الأصول المصرفية السليمة تقتضي ضرورة تقديم ما يقدم للبنوك من شيكات للحصول فوراً.

(ب) بالنسبة للأوراق التجارية التي تقدم برسم الضمان، ينبغي مراعاة الضوابط المصرفية السليمة للتحقق من جدية جودة هذه الأوراق، ومن بين هذه الضوابط ما يلي:

١- التحقق من أن الورقة التجارية تمثل مديونية حقيقية، والتحقق من قدرة المدين في الورقة التجارية على سداد قيمتها، ولهذا الغرض يتم إجراء استعلامات دقيقة عن كل من المدينين الأصليين والمظهر الأخير للورقة التجارية للاطمئنان إلى سلامة مراكزهم المالية وسمعتهم ومقدرتهم على السداد، وذلك قبل اتخاذ أي إجراء ائتماني من قبل البنك.

٢- التحقق من العلاقة بين مديني الأوراق التجارية وعملاء البنك الذين يقدمون هذه الأوراق برسم الضمان، لتفادي قبول أوراق المجاملة.

٣- ما يتطلبه توزيع المخاطر من وضع حد أقصى للمخاطر الائتمانية لما يقبله البنك من أوراق بالنسبة لكل مدين فيها على حده، بحيث يتناسب ذلك مع حجم نشاطه، مع توفير بيان لكل مدين يتضمن كافة الأوراق التجارية المدين بها والتي تم قبولها كضمان أو برسم الخصم.

٤- أن يتم تظهير الأوراق التجارية المقدمة كضمان تظهيراً تأمينياً كاملاً لصالح البنك.

٥- التحقق من أن المدينين في الورقة التجارية هم الذين يقومون بسدادها، وأن العميل لا يقوم في تاريخ الاستحقاق بسداد هذه الأوراق أو استبداله بأوراق تجارية أخرى سواء كانت مسحوبة على نفس المدين أو على مدينين آخرين.

* كتاب قطاع الرقابة والإشراف الصادر بتاريخ ١٧ سبتمبر ١٩٨٧

٦- في حالة تكرار ارتداد أوراق تجارية لعدم السداد يراعى عدم الاعتداد بكافة الأوراق التجارية الأخرى للمدين المقدمة كضمان.

٧- مراعاة ألا يمنح انتمان بضمان أوراق تجارية إلا لعملاء تتطلب طبيعة أنشطتهم منح انتمان تجارى لعملائهم المدينين في الأوراق التجارية التي تقبل برسم الضمان.

٨- مراعاة الحصول على هوامش مناسبة بين قيمة الأوراق المقبولة والقيمة التسليفية لها

٩- يراعى الحد من تركيز قبول أوراق تجارية على عدد محدود من المدينين، بما يكفل تقليل المخاطر الائتمانية التي تنشأ نتيجة هذا التركيز.

٣- القروض والتسهيلات بضمان أوراق مالية(*):

(أ) يراعى عند منح تسهيلات بضمان أوراق مالية أن تكون الأوراق لشركات ذات مراكز مالية ممتازة وأن يكون عليها تداول بسوق الأوراق المالية، مع استئزال احتياطي مناسب من القيمة السوقية أو القيمة الاسمية أيهما أقل يتمشى مع إمكانية تصفية الورقة وسعر تصفيتها في سوق الأوراق المالية ومع ما تدره من عائد وبما يكفل مقابلة الزيادة في المديونية نتيجة لإضافة العوائد والمصاريف وعلى البنك ضرورة الالتزام بقواعد واجراءات رهن الأوراق المالية^(٢٠).

(ب) مراعاة ألا يُعتمد بالقيم السوقية للأوراق المالية إلا إذا كان عليها تعامل نشط، وتقضى قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس بشأن التعامل للنشط للأوراق المالية بأن تكون مدرجة في سوق الأوراق المالية المصرية (الجدول الرسمي ١) أو الأجنبية فضلاً عن وجود تعامل نشط عليها (من حيث الحجم وتكراريتها وبمراعاة الفرق بين حجم الطلب والعرض على الاستثمار وفرق السعر بينهما) خلال الثلاثة أشهر السابقة^(٢١).

(ج) مراعاة ألا يكون تقديم الأوراق المالية كضمان هو الأساس الوحيد في منح التسهيل، حيث يتعين إجراء دراسة للغرض من حصول العميل على التسهيل قبل المنح، وأن يكون هذا الغرض مقبولاً لدى البنك.

كما أنه في حالة قبول الأوراق المالية كضمان، يراعى أن يتوافر لدى البنوك الإمكانات والخبرات المناسبة لمتابعة حركة أسعار الأوراق المالية المقدمة كضمان أولاً بأول بحيث يتم تجنب هبوط القيمة السوقية للأوراق التي يحوزها البنك عن النسبة المقررة عند منح الائتمان في أي وقت.

* كتاب قطاع الرقابة والإشراف الصادر بتاريخ ١٧ سبتمبر ١٩٨٧.

^{٢٠} كتاب قطاع الرقابة والإشراف الصادر بتاريخ ١٥ يوليه ٢٠٠٤.

^{٢١} كتاب السيد مستشار أول المحافظ الصادر بتاريخ ٤ مايو ٢٠٠٩.

(د) يقتصر منح التسهيلات لشركات تداول الأوراق المالية لغرض تغطية الفجوة الزمنية القصيرة فيما بين قيام الشركة بتنفيذ العمليات وتسويتها مع عملائها، وعلى أن يراعى لدى منح هذه التسهيلات أن يتناسب حجمها مع العمليات التي تقوم الشركة بتنفيذها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أية مخاطر تنجم عن منح هذه التسهيلات بما في ذلك فترة التسهيل وتغطية حسابات الشركات بالضمانات الواجبة^(٢٢).

(هـ) ضرورة الوقوف على مدى احتياج الأنشطة الأخرى لرؤساء شركات السمسرة وأصحاب ومسؤولي شركات الصرافة للتمويل المطلوب لها، ومتابعة استخدامه في الغرض الممنوح من أجله^(٢٣).

(و) إن قيام البنوك بضمان السندات الصادرة من بعض الشركات يجب أن يتم وفقاً لضوابط محددة نظراً لما قد يترتب على هذه الضمانة من التزامات تقع على عاتق البنوك في حالة عدم قدره الشركة على الوفاء بقيمة هذه السندات وهي طويلة الأجل مما يزيد من درجة مخاطرها، ويتعين على البنوك الحصول مسبقاً على موافقة البنك المركزي المصري على ذلك، مع تقديم دراسة وافية في هذا الشأن تتضمن التدفقات النقدية الخاصة بالشركة التي تصدر السندات التي تنبئ عن قدرتها على سداد الأقساط ورد قيمة السندات عند الاستحقاق^(٢٤).

(ز) يمتنع على البنوك منح تسهيلات ائتمانية سواء لأفراد أو شركات أو مؤسسات مالية أو غير مالية بغرض تمويل شراء أسهم شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات والبنوك المشتركة المعروضة للبيع في إطار برنامج الخصخصة^(٢٥).

٤ - التسهيلات الممنوحة مقابل التنازل عن المستحقات قبل الغير (*):

تعالج التسهيلات التي تمنح لتمويل عمليات الإنشاء أو التوريد أو التصنيع بغرض التصدير في إطار التسهيلات بدون ضمان عيني فيما يتعلق بحدود صلاحيات السلطة الإدارية المختصة بمنح الائتمان. ويراعى متابعة انتظام العملاء في تنفيذ تلك العمليات باعتبار هذه المتابعة إحدى الوسائل لانتظام حصول البنك على مستحقاته.

٥ - خطابات الضمان (*):

تراعى البنوك قبل تقرير أية حدود لإصدار خطابات ضمان لكفالة حسن تنفيذ الأعمال والتوريدات... الخ إجراء دراسة تفصيلية كافية لمركز العميل وإمكانياته المالية والفنية للتحقق من مقدرة على تنفيذ العمليات المطلوب

^{٢٢} كتاب السيد نائب محافظ البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ ٢٠ يونيو ٢٠٠١.

^{٢٣} اجتماع السيد محافظ البنك المركزي المصري مع السادة رؤساء البنوك المنعقد بتاريخ ٢ أكتوبر ٢٠٠١.

^{٢٤} اجتماع السيد محافظ البنك المركزي المصري مع السادة رؤساء البنوك المنعقد بتاريخ ٤ مايو ١٩٩٩.

^{٢٥} كتاب قطاع الرقابة والإشراف الصادر بتاريخ ٩ يونيو ١٩٩٦.

* كتاب قطاع الرقابة والإشراف الصادر بتاريخ ١٧ سبتمبر ١٩٨٧.

من أجلها إصدار هذه الخطابات، وللوقوف على مقدار التسهيلات التي سوف يحتاجها العميل لتمويل هذه العمليات، ومدى استعداد البنك لتقديمها، وذلك حتى لا تتورط البنوك في منح التسهيلات فيما بعد لمجرد تلافي أداء قيمة الكفالات السابق إصدارها.

وعلى البنوك مراعاة ما يلي: -

(أ) عدم منح ائتمان للعملاء بضمان كفالات صادرة من بنوك محلية سواء كانت هذه الكفالات في شكل خطابات ضمان أو تعهدات ومن ثم فإنه يتعين على البنوك اتخاذ اللازم نحو التحقق من صحة أية تعهدات مازالت قائمة لديها من خلال الرجوع إلى المراكز الرئيسية للبنوك المصدرة لها مع العمل على تصفيتها أولاً بأول، وفي حالة تقديم خطابات ضمان من بنوك أجنبية ضماناً لتسهيلات ائتمانية يتعين التحقق من صحة صدور هذه الخطابات فضلاً عن التحقق من سلامة مراكز البنوك المصدرة لها(٥).

(ب) اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية خطابات الضمان من التلاعب، وذلك بأن تصدر على ورق يحمل علامات ونقوش يصعب تزويرها موضحاً عليها اسم البنك المصدر لها ورقم وتاريخ تسجيله لدى البنك المركزي المصري وعنوانه وأرقام تليفوناته ورقم الفاكس، بالإضافة إلى استخدام آلة تشيكرز التي تستخدم في كتابة الشيكات المصرفية(*) .

٦- المشروعات الصناعية والعقارية والفنادق(*):

(أ) التأكيد على مراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية التي تقدم عن هذه المشروعات واحتمالات نجاحها وسلامتها من الناحية الاقتصادية والمالية والفنية، وتكاليفها التقديرية والمدد اللازمة للتنفيذ والقدرة على سداد الالتزامات وجداول التدفقات النقدية والجدول الزمني لسداد القرض وملحقاته.

(ب) التأكيد على التوازن النسبي بين الموارد الذاتية للعميل والتمويل الخارجي.

• كتاب السيد محافظ البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ ١٦ نوفمبر ١٩٩٩ .

* كتاب قطاع الرقابة والإشراف الصادر بتاريخ ١٧ سبتمبر ١٩٨٧

* كتاب قطاع الرقابة والإشراف الصادر بتاريخ ١٧ سبتمبر ١٩٨٧ .

٧- التسهيلات بدون ضمانات عينية(*):

يكون منح التسهيلات بدون ضمان عيني استناداً إلى دراسة عميقة للمركز المالي للعميل وضامنه إن وجد، وفقاً لما تعكسه ميزانياته وتبرزه الاستعلامات عن مدى ملائمة وسلامة أعماله، وما يظهر من تطور في حساباته ومعاملاته مع البنك إذا كان من العملاء القدامى.

ويراعى في منح تلك التسهيلات أن تكون بنسبة معقولة من الأصول السائلة الصافية وألا تتجاوز قدرًا معيناً من صافي رأس المال العامل ومع مراعاة أن يكون التمويل لأغراض التشغيل لعمليات تتوافر لها طبيعة التصفية الذاتية.

ولما كانت الهوامش للضمانات العينية المختلفة تستهدف إسهام العميل بموارده الذاتية في تمويل عملياته لكي لا تنتقل مخاطر نشاطه إلى عاتق البنوك، فيراعى مواءمة التسهيلات بدون ضمانات عينية لتحقيق ذات الغرض بما لا يخل بمبدأ مساهمة العميل على النحو سالف الذكر.

ونظراً لما قد تتصف به أرصدة الحسابات الجارية المدينة من عدم توافر أداة ضامنة ينتج عنها تدفق نقدي لسداد التسهيلات Self-liquidating فيتعين التأكيد على أهمية مراجعة السياسة الائتمانية المعتمدة من مجلس إدارة البنك للحد من التركيز في هذه الأرصدة – أن وجد – وتدارك أية انحرافات تكون قد وقعت عند التنفيذ لما يصدر من موافقات ائتمانية واتخاذ ما يلزم قبلها، مع التأكيد على العناية بدراسة الغرض المطلوب من أجله التسهيلات الائتمانية ومتابعة استخدام العميل لها في الأغراض المقرر تمويلها وفقاً للموافقات الائتمانية، ووضع الاجراءات والشروط اللازمة لضمان سداد تلك التسهيلات خلال فترات محددة تتماشى مع دورات نشاط العملاء^(٢٦).

٨- التسهيلات الائتمانية للشركات القابضة(27)

في ضوء ما تلاحظ من قيام عدد من الشركات أو المجموعات بعمليات دمج لأنشطتها أو تكوين شركات قابضة و/أو إعادة تقييم لأصول الشركات المندمجة، مما له أثر تضخمي على قيمة الأصول وبالتالي رأسمال وحقوق ملكية تلك الشركات وهو ما قد يظهر مركز مالي لا يناسب الأسس المطبقة مصرفياً في تقييم الميزانيات بغرض منح الائتمان وبالتالي يوجه البنك المركزي المصري النظر إلى الآتي: -

* كتاب قطاع الرقابة والإشراف الصادر بتاريخ ١٧ سبتمبر ١٩٨٧.

^{٢٦} كتاب السيد وكيل المحافظ الصادر بتاريخ ١٢ ديسمبر ٢٠١٠

²⁷ كتاب السيد محافظ البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠٠٧

١. أن يتم تحليل دقيق لتأثير هذه التقييمات الجديدة للأصول على المراكز المالية للعملاء.
٢. أن لا يؤخذ في الاعتبار التغيرات في حقوق المساهمين الناجمة عن إعادة التقييم عند التقييم لمنح الائتمان وحساب الرافعة المالية Leverage Ratio ولا يؤخذ في الاعتبار الأصول غير المنظورة (Good Will) التي تنجم عن هذه العملية حيث يستخدم الـ Tangible Worth.
٣. تحديد اعتبارات الجدارة الائتمانية بمنأى عن نتائج إعادة التقييم.
٤. التحقق من سابقة خبرة وملائمة الجهة التي قامت بإعادة التقييم وأن يكون قد تم في هذا الخصوص الفحص النافي للجهالة Due Diligence.
٥. أن يكون هناك حرص كبير عند إقراض الشركات القابضة حيث أن تلك الشركات ليس لها أصول تشغيلية وأن المبدأ الأساسي في الائتمان هو الإقراض لشركات تضخ تدفقات نقدية من أصول تشغيلية لتمويلها.
٦. دراسة وتمويل جميع الشركات التابعة على حدى Stand-alone basis.
٧. عمل ودراسة ميزانية مجمعة لتحليل المركز المالي للمجموعة ككل.
٨. تحديد درجة مخاطر الشركات التابعة للمجموعة للوصول إلى درجة مخاطر مجموعة للمجموعة يتم الاعتماد عليها في قرار منح / زيادة الائتمان.

٩- قروض وتسهيلات بغرض تمويل اشتراكات النوادي الرياضية^(٢٨)

في حالة القيام بتقديم قروض شخصية للعملاء بغرض تمويل اشتراكات النوادي الرياضية مقابل التزام الشركة المالكة للنادي بسداد قيمة الرصيد المدين للقرض حال تخلف هؤلاء العملاء عن السداد، ودون القيام بتقييم الملاءة المالية للعميل و/أو للشركة المالكة للنادي، وحيث يأخذ هذا الالتزام صور متعددة منها الكفالة التضامنية، الضمانة، التعهد، الالتزام التعاقدي، التفويض غير القابل للإلغاء بالخصم على حساب الشركة المالكة للنادي، فإنه يتعين ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للالتزام بما يلي مع مراعاة الحالات المماثلة:

١. وضع ضوابط بالسياسة الائتمانية للبنك لتمويل هذا النوع من البرامج.

^{٢٨} كتاب السيد نائب المحافظ الصادر بتاريخ ٧ سبتمبر ٢٠١٤.

٢. تقييم الملاءة المالية لكل من العميل الذي يتقدم بطلب تمويل في إطار هذه البرامج، والعميل الملتزم بالسداد حال التخلف عن السداد بما يضمن استيداء كامل الاقساط المستحقة.

٣. إدراج قيمة الالتزام على الشركة المالكة للنادي آيا كانت صورته بالإقرارات التي تقدم لإدارة تجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي، كما وأن قيمة ذلك الالتزام يدخل في نطاق حساب الحد الأقصى المقرر لتوظيفات البنك لدي العميل الواحد، والعميل الواحد والأطراف المرتبطة به.